

1500132-57.2019.8.26.0538

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME MARTINS DAMINI

Comarca: Santa Cruz das Palmeiras

Foro: Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... o local é conhecido palco de tráfico; duas pessoas chegaram ali para comprar drogas.

A testemunha Wesley Aparecido Vieira, também policial, sob o crivo do contraditório, corroborou o aduzido pelo colega, depondo em semelhante sentido.

Acrescentou que nenhum objeto para consumo foi encontrado; o local é conhecido palco de tráfico; houve breve campana pela Polícia.

Nada nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz das Palmeiras

Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara Única

Avenida do Café, nº 665, Santa Cruz Das Palmeiras-SP - cep 13650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500132-57.2019.8.26.0538 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500132-57.2019.8.26.0538

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2078332/2019 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras, 4193242 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras, 420/2019 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras, 2078332 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 420/19/210 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 2078332 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 420/19/210 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 2078332 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 420/19/210 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Alexandre de Brito Rodrigues da Silva e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME MARTINS DAMINI

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público contra CARLOS ALEXANDRE DE BRITO RODRIGUES DA SILVA e FÁBIO ALVES CAMPOS PEREIRA DA CRUZ,

qualificados. Narrou a denúncia que, no dia 17 de março de 2019, por volta de 15h30min, na Avenida Antonio Pícolo, nº 90, nesta cidade e Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios entre si, guardavam e tinham em depósito, para o fim de entrega a consumo de terceiros, 6 (seis) porções de cocaína, pesando cerca de 4,18g (quatro gramas e dezoito centigramas), substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Pugnou, assim, pela condenação às sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 49/51).

Citados, em defesa prévia, os acusados pleitearam a rejeição da denúncia e, subsidiariamente, a absolvição sumária. Não arrolaram testemunhas (fl. 149/152, 160/167).

A denúncia foi recebida em 20/01/2020, designando-se audiência de instrução (fls. 171/172).

Em audiência, foram ouvidas 2 (duas) testemunhas e interrogados os réus.

Na fase do art. 402 do CPP, nenhuma diligência foi requerida.

Por meio alegações finais orais, o Ministério Público reiterou os termos da inicial acusatória e requereu a condenação do acusado.

Por sua vez, a Defesa, em prol de ambos os denunciados, pugnou pela desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal e a aplicação da minorante do art. 33, § 4º do referido diploma, regime aberto.

É o relatório. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Inexistindo nulidades a inquinar o feito, e estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, examino o mérito.

A materialidade dos fatos promana do auto de prisão em flagrante (fl.1), boletim de ocorrência (fls. 6/8), auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), auto de constatação preliminar (fls. 11), laudo de exame químico-toxicológico (181/183), bem como da prova oral colhida.

A autoria é certa e deve ser atribuída aos acusados, a despeito de a terem negado. Com efeito, o militar Gilson Jeronimo Lima, em juízo, aduziu que durante o patrulhamento de rotina, avistaram Carlos Alexandre em atitude suspeita, a julgar que ele se deslocava com frequência até uma caçamba de entulho, retirava algo do referido depósito e entregava para outras pessoas, não identificadas, as quais aparentemente entregavam dinheiro para Carlos. Seguindo com as investigações o depoente e seu colega enxergaram Carlos entregar citado dinheiro para Fabio Alves. Ante o exposto decidiram abordá-los, sendo que foi localizado com Carlos R\$10,00 (dez reais) em dinheiro e na posse de Fábio R\$22,00 (vinte e dois reais) em espécie. Na caçamba, cerca de 15 metros do local da abordagem foram localizados e apreendidos seis (06) capsulas plásticas com a substância análoga a cocaína com o peso bruto de 4,18gramas. Indagado sobre os fatos, ambos negaram traficar drogas, no entanto, não souberam explicar sobre o dinheiro; o local é conhecido palco de tráfico; duas pessoas chegaram ali para comprar drogas.

A testemunha Wesley Aparecido Vieira, também policial, sob o crivo do contraditório, corroborou o aduzido pelo colega, depondo em semelhante sentido. Acrescentou que nenhum objeto para consumo foi encontrado; o local é conhecido palco de tráfico; houve breve campana pela Polícia.

Nada nos autos aponta no sentido de que os depoentes tiveram o intuito espúrio de incriminar o agente indevidamente, o que não decorre automaticamente da circunstância de se tratar de policiais militares, ainda que nenhum usuário tenha sido abordado no local. Até porque prestaram depoimento sob o compromisso do art. 203 do CPP, razão pela qual o quanto por eles aduzido merece relevo para fins de formação do convencimento decisório. A jurisprudência é pacífica sobre o tema:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse

servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação policial, age facciosamente, ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC 74.608-0/SP, Min. Celso de Mello, j. 18.2.97, apud JTJ 263/518)

Nesse cenário, observada a harmonia e a coesão do conjunto probatório, não há qualquer incongruência ou dúvida relevante que pudesse atrair a incidência do in dubio pro reo, corolário do princípio da presunção de inocência (art. 5º, XLVI, CF/88).

As drogas não se destinavam ao exclusivo consumo pessoal. É o que deflui da análise em concreto dos parâmetros estabelecidos pelo art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06. Afinal, como apurado ao longo da instrução, tais se encontravam acondicionados em pequenas porções, bem como não se encontrou nenhum objeto para consumo no local. Ademais, foi encontrado dinheiro em quantidade reduzida e observada estrutura com certa organização, para além do local ser conhecido palco de tráfico, bem como os policiais visualizaram as transações comerciais de entorpecentes. Tudo isso reflete o propósito de difusão ilícita, o qual não é excluído, por si só, pela concomitante condição de usuário regular de drogas.

Bem por isso, ficou claro que os denunciados, de forma consciente e intencional e, portanto, dolosa (art. 18, I, CP), agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios entre si, guardavam e tinham em depósito, drogas, com finalidade mercantil, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O fato, pois, é típico, por se amoldar à conduta descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A ilicitude é patente, à luz da teoria indiciária ou da ratio cognoscendi, porquanto não há quaisquer eximentes.

Também se faz presente a culpabilidade. Isso porque os réus são imputáveis, tinham potencial consciência da ilicitude e deles eram exigíveis condutas diversas, nenhuma dirimente militando em seu favor.

Nesse cenário, observada a harmonia e a coesão do conjunto probatório, não há qualquer incongruência ou dúvida relevante que pudesse atrair a incidência do in dubio pro reo, corolário do princípio da presunção de inocência (art. 5º, XLVI, CF/88).

Destarte, sendo o fato típico, ilícito e culpável, de rigor a condenação.

II.1 – DOSIMETRIA DAS PENAS

Passo, pois, à dosimetria e individualização das penas (art. 5º, XLVI, CF/88), norteando-me, precipuamente, pelos arts. 59 e 68 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06.

a) Carlos Alexandre de Brito Rodrigues da Silva

A culpabilidade, assim entendido o grau de reprovabilidade, é normal à espécie. Bons antecedentes. A conduta social, caracterizada pelo comportamento no meio em que vive, a personalidade, que representa a índole do agente, e os motivos, consubstanciados pelas razões delitivas, não contam com elementos suficientes para esclarecimento. As circunstâncias, dados periféricos da prática criminosa, que abrangem a natureza e a quantidade das drogas serão sopesadas na terceira fase da dosimetria, para evitar o bis in idem. As consequências, as quais correspondem ao mal causado pelo delito que transcende o resultado típico, não foram graves. O comportamento da vítima, toda a coletividade, é neutro e não o desfavorece.

Na primeira fase, tendo em vista que 1 (uma) circunstância foi valorada negativamente, fixo as penas-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), por se tratar o agente de menor de 21 (vinte) e um anos na data do fato (fl. 12) e sem agravantes, as mantenho, pois não podem ser reduzidas aquém do mínimo legal (Súmula 231, STJ).

Na terceira fase, reconheço a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e, não havendo majorantes, reduzo as penas em 1/6, concretizando-as em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Trata-se de agente primário, de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa. É o que se infere de seu

histórico criminal (fls. 240/241) e da ausência de outros elementos de convicção em contrário. Considerando, todavia, que a traficância envolveu cocaína, droga cuja natureza ostenta elevadíssimo potencial lesivo à saúde, emprego a fração redutora mínima de 1/6 para a causa de diminuição de pena em apreço.

Fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta a ausência de informações sobre a condição econômica do réu (art. 49, § 1º c/c art. 60, CP).

O regime inicial será o semiaberto, ante o patamar de pena corporal aplicado (art. 33, § 2º, "b", CP).

Embora trate-se de crime equiparado ao hediondo, o art. 2º, § 1º da Lei 8.072/90, afigura-se inconstitucional, por desrespeito ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF) e ao princípio da individualização das penas (art. 5º, XLVI, CF) (HC 111.840, STF).

Inviável a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP, por falta de informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do acusado, mas também os requisitos subjetivos indispensáveis à estipulação de regime diverso do ora imposto, cabendo-lhe pleitear o benefício que entende devido junto à Vara de Execução Criminal Competente.

Não é cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em virtude da quantidade de aplicada (arts. 44 e 77, CP).

b) Fábio Alves Campos Pereira da Cruz

Reitero a mesma análise das circunstâncias judiciais retro, porquanto idêntica, para evitar tautologia.

Na primeira fase, tendo em vista que 1 (uma) circunstância foi valorada negativamente, fixo as penas-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, sem atenuantes e agravantes, mantenho-as.

Na terceira fase, reconheço a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e, não havendo majorantes, reduzo as penas em 1/6, concretizando-as em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Trata-se de agente primário, de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa. É o que se infere de seu histórico criminal (fls. 242/244) e da ausência de outros elementos de convicção em contrário. Considerando, todavia, que a traficância envolveu cocaína, droga cuja natureza ostenta elevadíssimo potencial lesivo à saúde, emprego a fração redutora mínima de 1/6 para a causa de diminuição de pena em apreço.

Fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta a ausência de informações sobre a condição econômica do réu (art. 49, § 1º c/c art. 60, CP).

O regime inicial será o semiaberto para o cumprimento das penas privativas de liberdade, ante o patamar aplicado (art. 33, § 2º, II, "b", CP).

Embora trate-se de crime equiparado ao hediondo, o art. 2º, § 1º da Lei 8.072/90, afigura-se inconstitucional, por desrespeito ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF) e ao princípio da individualização das penas (art. 5º, XLVI, CF) (HC 111.840, STF).

Inviável a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP, por falta de informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do acusado, mas também os requisitos subjetivos indispensáveis à estipulação de regime diverso do ora imposto, cabendo-lhe pleitear o benefício que entende devido junto à Vara de Execução Criminal Competente.

Não é cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em virtude da quantidade de aplicada (arts. 44 e 77, CP).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido constante da exordial, resolvendo o mérito, para, com fulcro no art. 387 do CPP:

1 - CONDENAR o réu CARLOS ALEXANDRE DE BRITO RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a 4

(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal;
2 - CONDENAR o réu FÁBIO ALVES CAMPOS PEREIRA DA CRUZ, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

IV - DELIBERAÇÕES FINAIS

Deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano causado pelas infrações, na forma do art. 387, IV, do CPP, ao passo que não houve requerimento por parte do Ministério Público, o que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado (art. 5º, LV, CF/88).

Defiro o recurso em liberdade, ao passo que desnecessária a segregação cautelar, à luz dos art. 282 c/c art. 312 c/c art. 313 c/c art. 387, §1º, do CPP.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais (art. 804, CPP). Eventual requerimento de gratuidade da justiça será analisado na fase de execução.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao Instituto de Identificação, na forma da lei; b) oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III, da CF/88 c/c art. 71 do Código Eleitoral; c) expeça-se guia de execução definitiva (art. 106, LEP); d) determino a destruição das amostras de drogas guardadas para contraprova, com certificação nos autos (art. 72, Lei 11.343/06); e) se o caso, determino o pagamento de honorários ao (à) patrono (a) dativo nomeado (a), em valor proporcional aos serviços prestados, a critério do órgão pagador (DPE/OAB), expedindo a serventia o necessário; f) decreto o perdimento da quantia em dinheiro apreendida, enquanto produto do crime (art. 91, II, "b", CP c/c art. 122, CPP); g) dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Santa Cruz Das Palmeiras, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA